

1500361-97.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carolina Hispagnol Marchi

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2036926/2022 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA,

22900583 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA, 36/22/401 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA,

2036926 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500361-97.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500361-97.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2036926/2022 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA,

22900583 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA, 36/22/401 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA,

2036926 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO JACINTO SAPUCAIA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

Vistos.

FERNANDO JACINTO SAPUCAIA, qualificado às fls. 08/09, foi denunciado pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, caput, da Lei

nº 11.343/06, porque, no dia 08 de fevereiro de 2022, por volta das 17 horas e 30

minutos, na Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, Viela 2, nesta

cidade e comarca de Carapicuíba, trazia consigo e guardava, para entrega a consumo

de terceiros, 57 (cinquenta e sete) invólucros plásticos contendo maconha, 58

(cinquenta e oito) invólucros plásticos contendo cocaína, 61 (sessenta e um)

invólucros plásticos contendo crack, 19 (dezenove) invólucros plásticos contendo skunk e 07 (sete) frascos de “lança perfume”, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante auto de exibição e apreensão (fls. 05/06) e laudo de constatação provisória (fls. 34/38).

Segundo a denúncia, na data sobredita, policiais civis dirigiram-se até o local dos fatos, conhecido ponto de venda de entorpecentes, a fim de apurar notícia apócrifa de tráfico de drogas, a qual indicou que dois indivíduos se revezavam na atividade. Lá chegando, os policiais civis de longe avistaram dois indivíduos com as características anotadas, em atitude suspeita. Os policiais visualizaram quando os “compradores” se aproximavam de tais indivíduos, que se revezavam em receber dinheiro do “cliente” e entregar em troca a “droga”, retirada de uma mochila que estava atrás de uma parede. Os policiais civis resolveram então proceder à abordagem de tais indivíduos, tendo um deles logrado empreender fuga. O outro indivíduo, posteriormente identificado como FERNANDO JACINTO SAPUCAIA, foi abordado e, no interior da mochila, foram encontrados 57 (cinquenta e sete) invólucros plásticos contendo maconha, 58 (cinquenta e oito) invólucros plásticos contendo cocaína, 61 (sessenta e um) invólucros plásticos contendo crack, 19 (dezenove) invólucros plásticos contendo skunk e 07 (sete) frascos de “lança perfume”.

Indagado informalmente no local, FERNANDO confessou que estava traficando drogas no local. Interrogado em solo policial, FERNANDO permaneceu em silêncio (fls. 08/09). As circunstâncias da prisão, bem como a natureza e a quantidade de entorpecentes, evidenciam que a droga apreendida se destinava ao comércio.

A denúncia foi recebida em 17 de fevereiro de 2022 (fls. 89/90).

Na presente audiência de instrução, debates e julgamento, o acusado se deu por citado e apresentou defesa preliminar, sendo afastadas as hipóteses de absolvição sumária. Após, procedeu-se a oitiva de duas testemunhas e o acusado foi interrogado ao final.

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais, pugnando pela procedência da ação, nos exatos termos da denúncia. Pela defesa de Fernando Jacinto Sapucaia foi pleiteada absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, pela fixação da pena no mínimo e regime mais brando.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito vem estampada no auto de prisão em flagrante (fl. 01), no boletim de ocorrência (fls. 02/04), no auto de exibição e apreensão (fls. 05/06), no laudo de constatação (fls. 34/38 e 116/120) e no laudo de exame químico toxicológico (fls. 112/115 e 121/122), ambos com resultado positivo para as drogas apreendidas, além da prova oral colhida.

A autoria também restou suficientemente demonstrada.

Em solo policial, a testemunha Rogério Braga da Silva, policial civil, disse que estava de serviço em companhia do Policial Glauco, quando receberam denúncia apócrifa de tráfico de drogas. Segundo o denunciante, em local conhecido como ponto de venda de drogas, na Av. Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, viela 02, em frente ao Fórum Municipal, nesta urbe, traficantes agiam livremente no local, informando as características dos indivíduos que estavam pelo endereço indicado e que ambos se revezavam na venda da droga. De posse das características dos investigados, deslocaram-se até o referido local e de longe, avistaram dois indivíduos com as características anotadas em atitude suspeita e visualizaram quando os “compradores” chegavam nos investigados, os quais se revezavam em receber do “cliente” e entregar a “droga” de uma mochila que estava atrás de uma parede para o cliente. Resolveram providenciar a abordagem e neste momento, com o investigado identificado como sendo Fernando Jacinto Sapucaia, encontraram dentro da mochila 57 invólucros plásticos contendo substância esverdeada semelhante à “maconha”, 58 invólucros plásticos contendo substância esbranquiçada em pó semelhante à “cocaína”, 61 invólucros plásticos contendo substância amarelada em pedra, semelhante ao “crack”, 19 invólucros plásticos contendo substância esverdeada, semelhante ao “skunk” e 07 frascos de substância líquida translúcida semelhante ao “lança perfume”. O outro investigado conseguiu empreender fuga.

Indagado no ato da detenção, o investigado acabou por confessar que realmente estava traficando drogas naquele local. Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao investigado e conduzido até a Delegacia de Polícia para as demais providências de Polícia Judiciária pertinentes ao fato (fls. 10/11). Em juízo, prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições ou acréscimos pertinentes à elucidação dos fatos. Esclareceu que a mochila estava ao lado do acusado, no pé do muro, em que ele se deslocava para pegar e entregar algo ao usuário. Ao ser detido, o acusado disse “perdi, perdi”. Não conhecia o acusado antes.

A testemunha Glauco Rogério Myga, policial civil, que acompanhava sua colega de profissão na diligência, corroborou integralmente os relatos por ela prestados, tanto na fase policial (fl. 12), como em juízo, oportunidade em que confirmou não conhecer o acusado antes.

Insta salientar que não há motivos plausíveis para que os Civis faltassem com a verdade e incriminassem injustamente o réu. Nesse sentido coleciono o seguinte julgado aplicável aos policiais:

“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal” (Superior Tribunal de Justiça HC 149540/SP Ministra Laurita Vaz DJ 04.05.2011).

Estes depoimentos encontram total consonância com aqueles que já haviam sido prestados na fase inquisitorial. Outrossim, nem se discute quanto à legitimidade da atuação dos agentes, inexistindo quaisquer motivos plausíveis para acusarem o réu injustamente. Ademais, não houve contradição contra as testemunhas na forma e momento processuais próprios, de sorte que, por serem seus relatos harmônicos, lógicos e congruentes entre si e com os demais elementos de convicção carreados aos autos, não contêm qualquer eiva, sendo, portanto, imparciais e fidedignos.

Na Delegacia de Polícia, o acusado Fernando Jacinto Sapucaia permaneceu silente (fls. 08/09). Em juízo, disse ter 41 anos de idade e já foi condenado por roubo e furto. Estava em liberdade desde 2018 e morava na rua, era usuário de drogas. Sobre os fatos, disse que as drogas não são suas, é usuário de drogas e ficava pegando reciclagem no local e usava seu crack. Sua família depositava um dinheiro para ajudá-lo num cartão de banco. Foi pego atravessando a avenida, não conhece essas pessoas. Não conhecia os policiais antes. Tinha apenas um pedaço de crack no bolso, que estava usando e tinha cachimbo, mas os policiais jogaram fora. Não viu quem era o traficante, viu apenas o policial chegando e lhe abordaram. Não viu os policiais com as drogas apresentadas na Delegacia.

Apresentou versão inverossímil, fantasiosa e isolada dos demais elementos de provas amealhados aos autos.

Do contexto probatório, dúvidas não restam acerca da prática do delito pelo acusado, mormente diante dos depoimentos dos policiais civis, os quais ratificaram seu relatos na fase policial, confirmando que, após receberem denúncia anônima, flagraram o acusado efetuando a venda e guardando as drogas apreendidas, em local conhecido por ponto de tráfico de drogas, em total consonância com o auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e laudo químico-toxicológico das drogas. A outro giro, não cumpriu o réu com seu ônus probatório, não sendo crível a versão por ele apresentada em juízo, notadamente quando sequer conhecia os policiais antes, não havendo, ainda, quaisquer indícios de que os fatos se deram de maneira distinta da descrita na denúncia, afastando-se a tese defensiva.

Ressalta-se, ainda, que o acusado foi flagrado em atitude direta de venda, conduta está inserida nos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Assim, considerando que a campana foi realizada em um local conhecido como ponto de tráfico de drogas, assim como a natureza, variedade e quantidade de drogas apreendidas, bem como a forma em que estavam acondicionadas, e os depoimentos das testemunhas, comprovado está que os entorpecentes estavam destinados ao consumo de terceiros.

Impossível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º, do artigo 33,

da Lei nº 11.343/06, ante a reincidência e maus antecedentes do acusado (Processo 1500310-56.2019, fls. 39 e 85; Processo 787-21.2016, fls. 39, 47, 83 e 85; e Processo 1638-42.2012, fls. 40, 47, 82 e 86), sendo latente que se dedica a atividades criminosas, não sendo iniciante no mundo do crime.

Deve-se atentar, portanto, para a presença da agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal (Processo 1500310-56.2019, fls. 39 e 85; Processo 787-21.2016, e Processo 0001638-42.2012, fls. 39, 47, 83 e 85).

Assim, comprovadas a autoria e materialidade do delito, passo à dosimetria da pena do réu, em observância ao critério trifásico previsto no artigo 68, do Código Penal.

Na análise das circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, verifico que o acusado é reincidente pela prática de três delitos distintos, e como um deles será considerado como circunstância agravante, os demais serão considerados como maus antecedentes, não havendo que se falar em bis in idem, razão pela qual fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal.

Na segunda fase, não concorrem circunstâncias atenuantes. Concorrendo a agravante da reincidência, disposta no artigo 61, inciso I, ambos do Código Penal, agravo a pena em 1/6, passando a dosá-la em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, no mínimo legal.

Para a terceira fase do cálculo, inexistem causas de aumento e de diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada.

O acusado está sendo condenado pela prática de crime de tráfico de drogas, delito equiparado ao hediondo e isto porque – segundo a correta exegese – os delitos de natureza diferenciada, devem receber tratamento diferenciado (artigo 2º, da Lei 8072/90). De acordo com o artigo 2º, parágrafo 1º, da lei dos crimes hediondos, com a redação alterada pela Lei 11.464/2007, a pena por este crime há de ser cumprida inicialmente em regime fechado. Ademais, trata-se de réu reincidente por outros três crimes, não sendo outro regime suficiente a atingir às finalidades da pena.

Ante o exposto e por tudo o que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pela JUSTIÇA PÚBLICA e o faço para condenar FERNANDO JACINTO SAPUCAIA, qualificado às fls. 08/09, ao cumprimento da pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial FECHADO, e pagamento de 777

(setecentos e setenta e sete) dias-multa, no mínimo legal, com correção monetária no momento da execução, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Impossível a substituição da pena por restritivas de direitos ou a concessão de sursis diante da reincidência e dos maus antecedentes do acusado.

Não há que se falar em detração, visto que, neste momento processual, impossível analisar as condições subjetivas que eventualmente a autorizam, que serão analisadas na fase de execução da pena.

As mesmas razões que motivaram a prisão processual do acusado permanecem ainda presentes, vendo-se ainda mais necessária à cautela em face da determinação de imposição de pena ao réu, agora condenado. Patente o risco de que soltos venha a procurar obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga e ainda pelo manifesto perigo à ordem pública. Assim, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade desta decisão. Expeça-se guia de execução provisória.

Como efeito da condenação, por força da regra do artigo 91, II, “b”, do Código Penal, c.c. art. 63, da Lei n. 11.343/06, determino a perda dos bens apreendidos em favor da União, assim como autorizo a incineração da droga, caso ainda não realizada.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas judiciais, ressalvada eventual hipótese de gratuidade processual.

Com o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição da República e ao IIRGD. Expeça-se guia de execução da pena.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Carapicuíba, 21 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA